

1034558-09.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Fernanda Franco Bueno Cáceres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: Juizado Especial Cível Anexo UNIP

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... o boletim de ocorrência, dando conta do roubo ocorrido em 18 de janeiro de 2022 (fls. 35/37) e a carta da ré comunicando a negativa da indenização (fls. 38/39).

Em contestação, a requerida alega que a recusa encontra-se fundada em cláusula contratual, tendo em vista que, após apuração, foram constatadas "diversas inconsistências acerca do roubo do veículo" (fls. 69). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

Juizado Especial Cível Anexo UNIP

Rua Cancioneiro de Évora, 490,, São Paulo-SP - cep 04708-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1034558-09.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1034558-09.2022.8.26.0002

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Walquenir Monteiro Costa

Requerido:

Associação de Proteção e Benefícios Aos Proprietários de Veículos - Lions Proteção Veicular

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Franco Bueno Cáceres

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita formulado pela parte requerente, tendo em vista a ausência de documentos que corroborem a alegação de hipossuficiência financeira. No caso, verifica-se que a parte contratou advogado particular dispensando o auxílio da Defensoria. Ainda que a contratação de advogado particular, por si só, não impeça o benefício, constitui indício razoável de capacidade financeira. Assim, caso o autor pretenda a análise do pedido de justiça gratuita, em caso de interposição de recurso, deverá, sob pena de indeferimento, juntar aos autos (juntamente com a petição do recurso ou de contrarrazões, conforme o caso): cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos três últimos holerites, cópia do extrato bancário e das faturas de cartão de crédito dos últimos três meses.

A designação de audiência de tentativa de conciliação (artigo 16 da Lei 9.099/95), sem possibilidade de dispensa, é característica intrínseca à essência dos Juizados Especiais. Por outro lado, a situação excepcional vivida por todo o mundo no

presente momento, causada pela pandemia de Covid-19, acabou por impor a adaptação da atividade jurisdicional, com alternância de momentos de trabalho integralmente remoto e outros na forma híbrida, enquanto subsistir a excepcionalidade. Tão essenciais quanto a obrigatoriedade da audiência de conciliação são o princípio da celeridade processual, característico do procedimento regido pela Lei 9.099/95 (artigo 2º), e aquele constitucional da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Por isso mesmo, e diante da concordância das partes, oportuno e conveniente que a audiência de conciliação seja dispensada no caso concreto.

Também, analisando os autos após o prazo de oferecimento de réplica, de se reconhecer a desnecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, o que, nos termos do Enunciado nº 16 do Comunicado nº 116/2010 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais (DJE 07/12/2010), não trará qualquer nulidade na forma do artigo 13 da Lei nº 9.099/95.

Julgo o processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de dilação probatória (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Acrescento que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (STF - RE 101.171-8-SP).

O pedido inicial merece acolhimento em parte.

Por primeiro, consigno que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte requerente figura como destinatária final dos serviços prestados pela requerida e, por isso, impõe-se sua análise dentro do microssistema protetivo instituído pela referida lei, sobretudo quanto à vulnerabilidade material do consumidor (art. 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor). A ré exerce atividade securitária, ainda que não regularizada, e quem se propõe a exercer a referida atividade deve arcar com os ônus decorrentes do seu exercício, inclusive com a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Alega o requerente que a seguradora-ré se recusou indevidamente à cobertura contratual, juntando aos autos "ficha de inscrição - proposta de adesão - regulamento" (fls. 20/34), o boletim de ocorrência, dando conta do roubo ocorrido em 18 de janeiro de 2022 (fls. 35/37) e a carta da ré comunicando a negativa da indenização (fls. 38/39).

Em contestação, a requerida alega que a recusa encontra-se fundada em cláusula contratual, tendo em vista que, após apuração, foram constatadas "diversas inconsistências acerca do roubo do veículo" (fls. 69). Ocorre, entretanto, que a requerida não conseguiu demonstrar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tal como se passará a expor.

A cláusula V.23 do termo de adesão mencionada pela ré prevê que:

"V. EVENTOS E DANOS NÃO COBERTOS PELO PLANO DE PROTEÇÃO VEICULAR (...)

V.23. Aqueles em que forem constatadas omissão de fatos ou informações prestadas pelo ASSOCIADO que não correspondem à verdade, tendo sido fornecidas para isentar-se do pagamento da participação obrigatória ou receber algum tipo de vantagem/indenização pessoal ou para terceiro, a ASSOCIAÇÃO, além, de tomar as providências necessárias para o ressarcimento de prejuízos eventualmente havidos decorrentes das informações falsas, reserva-se também no direito de comunicar o fato às autoridades competentes".

As alegações e documentos da requerida sequer podem configurar indício da conduta desleal do consumidor-autor, que dirá corroborar alegado dolo ou má-fé de sua parte. Por demais frágil o "relatório de sindicância" elaborado pela requerida (fls. 76/80), que aponta inconsistências que, ainda que existam, não apresentam qualquer relevância para o deslinde da controvérsia.

Ainda que haja divergência com relação à dinâmica exata dos fatos, em especial, à abordagem feita ao autor, certo é que, desde o registro da ocorrência junto à autoridade policial até as comunicações feitas à ré, o autor sempre indicou a presença de dois indivíduos. Também mencionou que um deles portava um facão, ou

seja, uma arma branca, que não descaracteriza o evento como roubo pelo simples fato de não se tratar de arma de fogo.

As pequenas divergências com relação à dinâmica do evento não afastam sua ocorrência. Ademais, a ré não trouxe aos autos qualquer alegação ou elemento de prova hábil a fundamentar alegação de que tinha o autor intenção de fraudar o seguro e receber indenização indevida. Desse modo, absolutamente ilegítima a recusa efetuada pela ré. Em caso similar assim se decidiu:

“SEGURO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA – DANO MORAL CONFIGURADO – COBERTURA DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – A hipótese dos autos traduz nítida relação de consumo, que impõe à requerida o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo ao direito do autor, prova essa que não se encontra nos autos. Não há demonstração de que o autor tenha faltado com boa-fé ou alterado a verdade sobre a ocorrência de furto de que foi vítima”. (TJSP; Apelação Cível 1011822-44.2018.8.26.0161; Relator (a): Ronnie Herbert Barros Soares; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020).

Deve, assim, a ré indenizar o autor, no valor descrito na inicial (R\$ 9.908,00), fundado no documento de fls. 43/53 e não impugnado especificamente por parte da ré. Os danos morais também devem ser reconhecidos no peculiar caso concreto, em que o autor é acusado sem qualquer fundamento de conduta dolosa para fraudar seguro, esperando por quase um ano para o recebimento de valor que é seu por direito. Há transtorno e aborrecimento que exorbitam os limites do cotidiano!

A indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que o requerido-fornecedor corrija seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar dano ou sua propagação ao consumidor. Neste sentido:

“O valor da reparação dos danos deve ser suficiente para que se restabeleça o equilíbrio entre o que é dado e o que é dado em retribuição, na concepção aristotélica de Justiça. O valor também deve apresentar-se em consonância com os objetivos da indenização por danos morais, quais sejam, a reparação do sofrimento, do dano causado ao ofendido pela conduta indevida do ofensor e o desestímulo ao ofensor para que não volte a incidir na mesma falta. Portanto, a estimativa do dano moral deve ser tal a possibilitar a reparação mais completa, considerando a conduta do réu e a repercussão na esfera íntima do autor, sempre respeitando-se a proporcionalidade da situação econômica de ambas as partes” (TJ/SP – Apelação 1028030-43.2015.8.26.0506 – 23ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. FRANCO DE GODOI – J. 05.04.2017).

Conforme o entendimento do E. STJ, “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (REsp. 318.379-0-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do STJ, 18/41, 2ª quinzena de novembro de 2001).

Destarte, consideradas as circunstâncias do caso concreto, entendo de todo desarrazoado o valor pretendido pelo autor (R\$ 10.000,00) e, por isso, fixo a indenização em R\$ 4.000,00, quantia que reputo razoável ou suficiente para a reparação do abalo moral sofrido por ele e para reprimir a prática de novos atos semelhantes pela ré, sem significar enriquecimento ilícito daquele.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para: a) condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R\$ 9.908,00, a título de danos materiais, atualizada pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça da data do evento danoso (janeiro de 2022) e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R\$ 4.000,00, a título de danos morais, atualizada pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem sucumbência por força do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor

mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc), nos termos do Comunicado CG 1530/2021. Cada valor deverá ser recolhido na respectiva guia (FED/TJ e/ou DARE), com o código correspondente, conforme instruções completas e detalhadas que poderão ser encontradas na página do TJ/SP, a seguir:

<https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais>, sob pena de deserção de eventual recurso. O recolhimento independe de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos, nos termos do Comunicado CG nº 489/2022.

Caso tenha ocorrido depósito de mídia em cartório, deverá a parte depositante, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, comparecer perante esta unidade para retirada. Decorrido o prazo e na inércia do interessado, a Serventia procederá à inutilização das referidas mídias, nos termos do art. 1.259 das Normas da Corregedoria.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se as partes. Nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Dispensado o registro da sentença, nos termos do artigo 72, parágrafo 6º, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, publique-se e intime-se.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA